



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1547

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LAVERIFICA DI EQUIVALENZA DEL CCNL - DOTT. MICHELE MARINI - CIGBC38D44EA3.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s. m.i.;

VISTE la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20/01/2030;

VISTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTE la propria Determinazione 1283 del 30/06/2026 (Id 1511) avente stesso oggetto della presente "AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LAVERIFICA DI EQUIVALENZA DEL CCNL - DOTT. MICHELE MARINI - CIGBC38D44EA3";

VISTE la propria Determinazione 1293 del 01/07/2026 di "Annullamento Determinazione 1283 del 30/06/2026 (Id 1511) avente come oggetto "AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LAVERIFICA DI EQUIVALENZA DEL CCNL - DOTT. MICHELE MARINI - CIGBC38D44EA3".

DATO ATTO che è necessario adottare un nuovo atto in sostituzione della propria Determinazione 1293 del 01/07/2026;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1821 del 15/10/2025 con la quale si delegava al Servizio Economato e Provveditorato di Arpas l'indizione di una procedura negoziata sotto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	soglia comunitaria ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento mediante appalto dei "Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del Dipartimento ARPAS di Cagliari (CUP I25F24000800002)";
CONSIDERATO	che il Servizio Economato e Provveditorato ha espletato la gara e la conseguente proposta di aggiudicazione trasmessa a questo Servizio comporta la verifica dell'effettiva equivalenza delle tutele previste dal CCNL indicato dall'aggiudicatario proposto rispetto al contratto collettivo di lavoro individuato da questa stazione appaltante;
VISTA	la dichiarazione di equivalenza delle tutele trasmessa dall'Operatore Economico proposto come aggiudicatario;
VISTE	le disposizioni normative in materia di verifica di equivalenza delle tutele, in particolare l'allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, che prevede la valutazione delle tutele economiche suddivise in più voci e la valutazione delle tutele normative sulla base di diversi parametri;
CONSIDERATA	la complessità della materia e il peso delle conseguenze che un'errata valutazione dell'equivalenza contrattuale comporterebbe, si ritiene necessario provvedere a una richiesta di parere a un consulente del lavoro esperto in materia di equivalenza delle tutele contrattuali economiche e normative;
ACQUISITO	con protocollo n. 2026 - 0028957 del 24/06/2026 il preventivo di spesa del professionista individuato dal Servizio Economato e Provveditorato, CDL Michele Marini, iscritto all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Cagliari con n. 708, con sede in Cagliari, Via San Benedetto 1, P.I. 01908380924, il cui onorario è di importo netto pari a € 400,00, oltre al Contributo integrativo C.N.P.A.D.C. e L. (4%) di € 16,00 e IVA di € 91,52 per un totale di spesa di € 507,52;
DATO ATTO	che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

CONSIDERATO

che l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO

che le prestazioni di cui in oggetto, dato il loro modesto valore, non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

APPURATO

che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, non è suddivisibile in lotti;

DATO ATTO

che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;

che il servizio di formazione oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;

che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per l'importo in oggetto si può procedere con affidamento diretto e che in base alla normativa vigente, per importi inferiori ad € 5.000,00 non vi è l'obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);

che per importi inferiori ad € 5.000,00 il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture dell'Arpas approvato con Determinazione n. 2457/2025 consente l'affidamento diretto a cura del RUP;

CONSIDERATO

che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di beni, sussiste l'obbligo di procedere all'acquisto “tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”;

VISTO

l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";
DATO ATTO	che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto;
RITENUTO	che sussistano le ragioni per aderire alla proposta dell'operatore economico Michele Marini: - l'affidamento ha un importo di € 400,00, più che modesto e irrilevante ai fini della competitività nello specifico settore, consentendo maggiore flessibilità nella scelta; - trattandosi di contratto infra 5.000 euro, è derogabile il principio di rotazione; - il costo proposto per il servizio di consulenza è proporzionato alla qualità offerta e alla media di mercato; - il professionista possiede, come si evince dal curriculum trasmesso, un'esperienza consolidata in servizi analoghi;
DATO ATTO	che l'offerta del Dott. Michele Marini risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
RITENUTO	ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
DATO ATTO	che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

RILEVATO che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai 40.000 euro;

ATTESO che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa pari a € 507,52, sul capitolo "SC02.1068 "Appalti di servizi tecnici" del bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026 che contiene la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG **BC38D44EA3**;

che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell' ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il DURC Numero Protocollo certificato-INAIL_54273160, la dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei requisiti;

CONSIDERATO necessario procedere per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

ART.1 **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 del 2023, al CDL Michele Marini, iscritto all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Cagliari con n. 708, con sede in Cagliari, Via San Benedetto 1, P.I. 01908380924, per l'importo di € 507,52, compresi Cassa Previdenziale e IVA, il Servizio di "Verifica dell'effettiva equivalenza delle tutele previste dal CCNL indicato dall'aggiudicatario proposto rispetto al contratto collettivo di lavoro individuato da questa stazione appaltante", nella gara CUP I25F24000800002";

ART.2 **DI DARE ATTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

proceduto a richiedere il CIG **BC38D44EA3**;

ART.3

DI IMPEGNARE - con il numero indicato nella tabella finanziaria in calce - la somma di € 507,52, comprensiva di Cassa previdenziale ed IVA, sul capitolo "SC02.1068 Appalti di servizi tecnici" del bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026, in favore di Michele Marini, iscritto all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Cagliari con n. 708, con sede in Cagliari, Via San Benedetto 1, P.I. 01908380924 (Codice SAP 2633);

ART.4

DI STIPULARE il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI